



PUTUSAN

Nomor 5250 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NILA SETIOBUDI**;
2. **NOAH ELVANO HIDAJAT**, anak dari Almarhum Febrianto als. Febrianto Hidajat (Bun Fong dan Nila Setiobudi) yang lahir di Surabaya tanggal 11 Mei 2021, umur 2 tahun, keduanya bertempat tinggal di Kendangsari Utara 3/14, RT 002, RW 001, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Veronika Yunani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yunas & *Partners*, yang beralamat di Dukuh Petal, Gang Jawa, RT 13b, RW 05, Kelurahan/Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2024;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **LOUISA CLARA**, bertempat tinggal di San Diego M 4-15, Pakuwon City, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
2. **VALERIE CATHLEEN**, bertempat tinggal di San Diego M 4-15, Pakuwon City, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur; Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Johny Hidajat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 29/IJIN KHUSUS/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023;
3. **LISDA ROHANI HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kertajaya Timur X, Nomor 12, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 5250 K/Pdt/2025



Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **PT. BANK BCA, TBK.**, Kantor Cabang H.R. Muhammad, berkedudukan di Jalan Mayjend H.R. Muhammad, Nomor 17, Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
2. **PT. BANK MEGA, TBK.**, KCP Dharmahusada Surabaya, berkedudukan di Jalan Dharmahusada, Nomor 113-113A, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh Martin Mulwanto selaku Direktur Utama dan Madi Darmadi Lazuardi selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tuti Andayani Sebayang, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT. Bank Mega, Tbk., yang beralamat di Menara Bank Mega, Lantai 15, Jalan Kapten Tendean, Kav. 12-14A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-11092021-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 13 September 2021 antara Penggugat dengan Alm. Febrianto alias Febrianto Hidajat (Bun Fong) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-25062021-0037 atas nama Noah Elvano Hidajat (anak Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 25-06-2021 bertalian

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 5250 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 3578-PGSH-13092021-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 13-09-2021 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan sah ahli waris Alm. Febrianto alias Febrianto Hidajat (Bun Fong) yang sah berdasarkan Akta Surat Keterangan Hak Waris Nomor 10/SKHW/EFS/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Hj. Eva Fitri Sagitarina, S.H.;
5. Menyatakan simpanan deposito berjangka senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada rekening *account* Nomor 08291249248 *Certificate* Nomor 67702 atas nama Nila Setiobudi dan Lisda Rohani Hidayat (Tergugat yang tersimpan pada Turut Tergugat I dan uang senilai Rp91.777.918.13 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) atas nama Febrianto Hidajat yang tersimpan pada rekening Nomor 02850020017670 pada Turut Tergugat II adalah merupakan harta waris;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk memberikan dan mencairkan tabungan dan deposito yang menjadi hak Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Akta Surat Keterangan Hak Waris Nomor 10/SKHW/EFS/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Hj. Eva Fitri Sagitarina, S.H., serta tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung rentang membayar uang ganti rugi materiil dan imateriil yang dialami oleh Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 5250 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul atas putusan ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis pemeriksa dan pemutus perkara ini berpendapat lain, Mohon kiranya diberikan putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II:

- Gugatan dari Penggugat adalah tidak benar/keliru;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PN Sby., tanggal 15 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlah sebesar Rp5.005.000,00 (lima juta lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 748/PDT/2024/PT SBY., tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Secara Elektronik (E-Court) Nomor 192/Akta.Pdt.Kasasi/2024/PN Sby., *juncto* Nomor 817/Pdt.G/2023/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 5250 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 748/PDT/2024/PT SBY., tanggal 17 Oktober 2024;
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 817/Pdt.G/2023/PN Sby., tanggal 15 Agustus 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari kuasa hukum Pemohon Kasasi;
2. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menolak eksepsi dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III untuk seluruhnya;
4. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II untuk tunduk dan patuh terhadap hasil putusan;
6. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Mahkamah Agung *cq.* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat kasasi ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 9 Desember 2024 dan tanggal

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 5250 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 15 November 2024 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III yang diterima masing-masing pada tanggal 9 Desember 2024, tanggal 12 Desember 2024 dan tanggal 9 Desember 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Alm. Febrianto pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021 di Gereja Pergerakan Kristus (Pinkester Webegine) dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-11092021-0002 yang diterbitkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 13 September 2021 (bukti P-4);

Bahwa dari pernikahan Alm. Febrianto dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama Noah Elvano Hidajat (Penggugat II) yang lahir pada tanggal 11 Mei 2021;

Bahwa Alm. Febrianto telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus tahun 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-19082021-0166 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 19 Agustus 2021 (bukti P-7);

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 5250 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Alm. Febrianto memiliki simpanan uang pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang merupakan harta waris belum yang dibagi waris;

Bahwa dari bukti P-4 dan P-7 tersebut ditemukan fakta bahwa pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Febrianto dilakukan setelah Alm. Febrianto meninggal dunia, oleh karena pencatatan perkawinan tersebut adalah tidak sah dan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk menuntut hak waris dari Alm. Febrianto, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: NILA SETIOBUDI, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NILA SETIOBUDI, 2. NOAH ELVANO HIDAJAT**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025 oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 5250 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 5250 K/Pdt/2025